P U T U S A N

Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Surya Dharma
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/13 Juni 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Cemara Gang Turi No. 20 B Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mekanik Mobil

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DHARMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"***yang tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi***"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DHARMA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun Penjara** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

- Bahwa terdakwa **SURYA DHARMA,** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat Jalan Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan Prov. Sumut, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekstasi", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan pengaduan dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib bahwasanya di Jalan Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan sering terjadi peredaran narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi SORIMUDA SIREGAR bersama-sama dengan saksi ZEPRI MADAPDAP, dan saksi HARYONO SUPRAPTO melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan kemudian setelah ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri dan nama yang diketahui bernama SURYA DHARMA selanjutnya pada saat itu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SURYA DHARMA dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya terdakwa SURYA DHARMA tersebut berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SURYA DHARMA yaitu 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa SURYA DHARMA dan barang bukti tersebut benar milik terdakwa SURYA DHARMA.
- Bahwa terdakwa SURYA DHARMA menjadi perantara jual beli narkotika sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan cara terdakwa SURYA DHARMA melakukan pekerjaan tersebut adalah pertama terdakwa SURYA DHARMA mengambil narkotika jenis Pil Ekstasi kepada seseorang yang bernama ITA (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa SURYA DHARMA mengantarkan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sesuai perintah dan terdakwa SURYA DHARMA mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap penjualan ekstasi tersebut.
- Bahwa terdakwa SURYA DHARMA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tersebut, hal tersebut sesuai dengan;

1. Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 70/02.03.00/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SRI WINARTI, NIK.P. 80589 dengan hasil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 986/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt; Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt, dan Ungkap Siahaan, S.Si.,M,Si dengan hasi sebagai berikut :

- 5 (lima) tablet berwarna krim dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik terdakwa SURYA DHARMA dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa **SURYA DHARMA,** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat Jalan Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan Prov. Sumut, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis ekstasi***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan pengaduan dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib bahwasanya di Jalan Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan sering terjadi peredaran narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi SORIMUDA SIREGAR bersama-sama dengan saksi ZEPRI MADAPDAP, dan saksi HARYONO SUPRAPTO melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Zainul Arifin Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru Kota Medan kemudian setelah ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri dan nama yang diketahui bernama SURYA DHARMA selanjutnya pada saat itu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SURYA DHARMA dan ditemukan 5 (lima) butir Narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya terdakwa SURYA DHARMA tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SURYA DHARMA yaitu 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa SURYA DHARMA dan barang bukti tersebut benar milik terdakwa SURYA DHARMA.
- Bahwa terdakwa SURYA DHARMA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis ekstasi tersebut, hal tersebut sesuai dengan :

1. Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 70/02.03.00/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SRI WINARTI, NIK.P. 80589 dengan hasil sebagai berikut :
   - 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 986/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt; Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt, dan Ungkap Siahaan, S.Si.,M,Si dengan hasi sebagai berikut :
   - 5 (lima) tablet berwarna krim dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik terdakwa SURYA DHARMA dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zepri Nadapdap, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 sekitar Pukul 22.00 Wib di Jln.Zaunul Arifin Kel.Petisah Kec.Medan Bru-Kota Medan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi mendapat informasi masyarakat yng dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Pill Ekstasi di di Jln.Zaunul Arifin Kel.Petisah Kec.Medan Bru-Kota Medan;
- Bahwa setelah ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi dengan satu team ada 3(tiga) orang melakukan andercaverbuy yang dilakukan oleh saksi Haryono Suptapto yang berpura-pura membeli 5(lima) butir Pill Ekstasi pada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa lalu saat Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir Pill Ekstasi pada andercaverbuy, dan saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengkapan pada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa maka ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 5(lima) butir pill ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma limap[uluh dua) gram, ditemukan dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan di Intograsi Terdakwa mengakui bahwa pill ekstasi tersebut diperoleh dari teman Terdakwa bernama Ita (DPO) di kampung Kubur Medan dan pengkuan Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa disuruh Ita (DPO) untuk menjulkan pill Ekstasi tersebut pada pembelinya:
- Bahwa dari hasil menjualkan pill tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pill ekstasi tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap mengantar pill ekstasi pada pembelinya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Haryono Suprapto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib di Jln.Zaunul Arifin Kel.Petisah Kec.Medan Bru-Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi mendapat informasi masyarakat yng dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Pill Ekstasi di di Jln.Zaunul Arifin Kel.Petisah Kec.Medan Bru-Kota Medan;
- Bahwa setelah ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi Zepri dengan satu team ada 3(tiga) orang melakukan andercaverbuy yang dilakukan oleh saksi yang berpura-pura membeli 5(lima) butir Pill Ekstasi pada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa lalu saat Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir Pill Ekstasi pada andercaverbuy, dan saat itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengkapan pada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa maka ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 5(lima) butir pill ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma limap[uluh dua) gram, ditemukan dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan di Intograsi Terdakwa mengakui bahwa pill ekstasi tersebut diperoleh dari teman Terdakwa bernama Ita (DPO) di kampung Kubur Medan dan pengkuan Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa disuruh Ita (DPO) untuk menjulkan pill Ekstasi tersebut pada pembelinya:
- Bahwa dari hasil menjualkan pill tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pill ekstasi tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap mengantar pill ekstasi pada pembelinya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib di Jln.Zaunul Arifin Kel.Petisah Kec.Medan Bru-Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari ini Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi ke Kampung Kubur Medan untuk menemui seseorang yang bernama ITA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dpo) dan setelah ketemu terdakwa diberikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada seorang laki-laki yang menunggu terdakwa di Jalan Zainul Arifin Medan;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa tiba di Jalan Zainul Arifin Medan dan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dan terdakwa langsung ditangkap, dan ternyata laki-laki tersebut adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan di Intograsi Terdakwa mengakui bahwa pill ekstasi tersebut diperoleh dari teman Terdakwa bernama Ita (DPO) di kampung Kubur Medan dan pengkuan Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa disuruh Ita (DPO) untuk menjulkan pill Ekstasi tersebut pada pembelinya:
- Bahwa dari hasil menjualkan pill tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pill ekstasi tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap mengantar pill ekstasi pada pembelinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib di Jln.Zaunul Arifin Kel.Petisah Kec.Medan Bru-Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke Kampung Kubur Medan untuk menemui seseorang yang bernama ITA (Dpo) dan lalu terdakwa diberikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan 5 (lima) butir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada seorang laki-laki yang menunggu terdakwa di Jalan Zainul Arifin Medan;

- Bahwa benar kemudian pada saat diJalan Zainul Arifin Medan, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dan terdakwa langsung ditangkap, dan ternyata laki-laki tersebut adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saat di Intograsi Terdakwa mengakui bahwa pill ekstasi tersebut diperoleh dari teman Terdakwa bernama Ita (DPO) di kampung Kubur Medan dan pengkuan Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa disuruh Ita (DPO) untuk menjulkan pill Ekstasi tersebut pada pembelinya:
- Bahwa dari hasil menjualkan pill tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pill ekstasi tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap mengantar pill ekstasi pada pembelinya.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 70/02.03.00/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SRI WINARTI, NIK.P. 80589 dengan hasil sebagai berikut :5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 986/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt; Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt, dan Ungkap Siahaan, S.Si.,M,Si dengan hasi sebagai berikut : 5 (lima) tablet berwarna krim dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik terdakwa SURYA DHARMA dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama SURYA DHARMA dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *“error in persona”*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari ini Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi ke Kampung Kubur Medan untuk menemui seseorang yang bernama ITA (Dpo) dan setelah ketemu terdakwa diberikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dan selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada seorang laki-laki yang menunggu terdakwa di Jalan Zainul Arifin Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian setelah terdakwa tiba di Jalan Zainul Arifin Medan dan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu dan pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dan terdakwa langsung ditangkap, dan ternyata laki-laki tersebut adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan di Intograsi Terdakwa mengakui bahwa pill ekstasi tersebut diperoleh dari teman Terdakwa bernama Ita (DPO) di kampung Kubur Medan dan pengkuan Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa disuruh Ita (DPO) untuk menjulkan pill Ekstasi tersebut pada pembelinya dan dari hasil menjualkan pill tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pill ekstasi tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap mengantar pill ekstasi pada pembelinya.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 70/02.03.00/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SRI WINARTI, NIK.P. 80589 dengan hasil sebagai berikut :5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab : 986/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt; Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt, dan Ungkap Siahaan, S.Si.,M,Si dengan hasi sebagai berikut : 5 (lima) tablet berwarna krim dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram milik terdakwa SURYA DHARMA dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1(satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, dikarenakan barang bukti tersebut Ilegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DHARMA**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp.1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denny L Tobing, S.H., M.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim A nggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Denny L Tobing, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)